TJÄNSTEAVTAL OM SAMKÖP AV EL

ENEAS

Tjänsteleverantör av Samköp av el (Eneas):

Namn:	Eneas Services AB	Adress:	Norra Ågatan 40 A
Org.nr.:	556899-4015	Postnr./ort:	431 35 Mölndal
Telefon / e-post:	0152-12280 / kundservice@eneasservices.se	Internet:	www.eneas.se

Kunden:

Namn:	FÖRENINGEN BJERREDS SALTSJÖBAD
Org.nr.:	8465022484
Adress:	BOX 22
Postnr. / ort:	23721 BJÄRRED
Telefon:	0706373335
Kontaktperson:	Hans Eyrich
E-post:	hans.eyrich@gmail.com
Direktnummer:	

1. Uppdraget
Eneas tillhandahåller en förvaltningstjänst kopplad till Kundens elinköp. Eneas ingår, följer upp och omförhandlar Kundens elavtal i syfte att uppnå långsiktigt konkurrenskraftiga villkor för Kundens avtalade årsförbrukning till lägsta möjliga risk. Kunden ingår i en gemensamt förvaltad kundportfölj som, utöver det fysiska elinköpet, ger tillgång till prismodeller, prissäkringsstrategier och villkor som normalt inte är tillgängliga för enskilda kunder. Kundens fysiska elköp sker direkt från tredjepartsleverantörer enligt separata elleveransavtal och resultat från den gemensamma förvaltningen avräknas löpande mot Kundens kostnader för elförbrukningen. Eneas tillhandahåller sin förvaltningstjänst oberoende av vald leverantör och är inte part i Kundens elleveransavtal.

Genom undertecknande av detta avtal (”Tjänsteavtalet”) och den bilagda fullmakten, Bilaga A (”Fullmakten”), uppdrar Kunden åt Eneas att förvalta Kundens elinköp.

Det samlade tjänsteuppdrag som Eneas ska utföra för Kunden är närmare specificerat i Bilaga B (”Tjänstespecifikation”).

2. Testperiod
För perioden från ingånget avtal till och med 2027-09-30 (”Testperioden”) är följande särskilda villkor avtalade:

- Något arvode betalas inte under Testperioden.
- Eneas förpliktigar sig att senast tre (3) månader före utgången av Testperioden kontakta kund för att klargöra vidare kundförhållande.
- Om kunden inte vill fortsätta avtalsförhållandet måste uppsägning skickas till Eneas senast 2027-07-31 .
  Kunden släpps sedan från elleveransen som Eneas har etablerat i slutet av testperioden. *
- Samarbetet kommer fortsätta i enlighet med Avtalet om uppsägning inte inkommit inom den angivna tidsfristen.

*Avtal om Testperiod är ingått med förutsättning att parterna förpliktigar sig till att Eneas kan etablera elleverans till Kunden oberoende av uppstartsdatum.

3. Arvode
För tjänsten Samköp av el ska Kunden till Eneas betala ett årligt arvode (”Arvodet”) om 4 990 SEK/år exkl. moms.
Arvodet baseras på en avtalad årlig förbrukning om upp till 0.9 GWh/år och upp till 6 mätpunkter (”Avtalad Årsförbrukning”).

Den första fakturan för Arvodet förfaller tidigast femton (15) dagar efter avtalets ingående. Arvodet indexeras därefter årligen enligt SCB:s TPI för juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringstjänster.

Samtliga priser och påslag är exklusive mervärdesskatt, vilken tillkommer på faktura.

4. Nöjdhetsgaranti
Skulle Kunden inte vara nöjd med Eneas genomförande av tjänsten, ska Eneas återbetala erlagt Arvode. Nöjdhetsgarantin måste åberopas innan slutet av varje kalenderår för återbetalning av Arvode för innevarande kalenderår.

5. 7 dagars öppet köp
Om det skulle föreligga förhållanden som innebär att Kunden inte längre vill utnyttja Tjänsten kan Kunden, inom sju (7) dagar från avtalets ingående, kostnadsfritt frånträda avtalet. En sådan frånträdelse ska meddelas via e-post till kundservice@eneasservices.se inom sju (7) dagar efter avtalets ingående. Eneas startar uppdraget enligt Avtalet sju (7) dagar efter avtalets ingående.

6. Bilagor och rangordning
Avtalet består av detta Tjänsteavtal och följande bilagor (gemensamt ”Avtalet”), vilka tillsammans utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal avseende tjänsten:

A. Bilaga A – Fullmakt
B. Bilaga B – Tjänstespecifikation (avtalade tjänster)
C. Bilaga C – Placeringsplan
D. Bilaga D – Allmänna villkor

Vid motstridighet gäller detta Tjänsteavtal före bilagorna. Bilagorna gäller sinsemellan i den ordning som anges ovan.

Detta avtal kan undertecknas skriftligen eller elektroniskt (t.ex. via Scrive).

För Kunden:

Hans Eyrich

För Eneas:

Isak Cerwén

BILAGA B – TJÄNSTESPECIFIKATION 3. JUNI 2026

Alla begrepp som definieras i Tjänsteavtalet och i Bilaga D (Allmänna villkor) ska ha samma innebörd i denna Tjänstespecifikation.

1. TILLRÄTTALÄGGANDETJÄNSTEN

1.1. Allmänt
Genom att förhandla samlat för ett stort antal kunder uppnår Eneas goda rambetingelser. Tillrättaläggandetjänsten innebär att Eneas inkluderar Kunden i etablerade ramavtal med elleverantörer och administrerar Kundens fysiska elinköp. Som en del av det löpande uppdraget omfattas Kunden även av framtida förhandlingar Eneas genomför med elleverantörer och motparter avseende avrop av fastprisavtal för säkring av framtida elförbrukning.
Eneas bistår även i kommunikationen mellan nätägare och elleverantör vid in- och utanmälan av Kundens mätpunkter samt vid uppdatering av kundinformation vid flytt och ändring.

1.2. Portföljer
Utöver det fysiska elinköpet ingår Kundens förväntade elförbrukning och förvaltas solidariskt i en kundportfölj (”Portföljen”). Resultat från förvaltningen i Portföljen avräknas mot Kundens kostnader för elinköp. Förändringar i kundbasen, andra kunders avtalsbrott samt förändringar i realiserad förbrukning kan medföra vinster och förluster i Portföljen. Eneas följer detta löpande i syfte att minimera förluster i Portföljen. Eneas kompenseras för inköp, risk och tjänster som administreras för Portföljens räkning eller för elleverantören.

1.3. Etablering av elleverans
Ny elleverans etableras genom att Eneas anmäler Kundens elmätare för leverans under ett av Eneas aktiva elleveranskontrakt. Uppstart sker så snart samtliga uppgifter om Kundens anläggningar och förbrukning är kvalitetssäkrade och tidigast fjorton (14) dagar efter att avtal med Eneas har ingåtts. I den mån möjligt säger Eneas upp Kundens befintliga elleveransavtal och ska efter bästa förmåga säkerställa att avtalad bindningstid inte bryts. Om Kundens befintliga avtal innehåller bestämmelser om löptid eller liknande blir tidigaste uppstartsdatum i enlighet med den startdag som meddelas Eneas av befintlig leverantör efter uppsägning från Eneas för Kundens räkning.

1.4. Elleveransavtalet
Kunden erhåller ett avtal om leverans av el (”Elleveransavtalet”), vilket är bindande direkt mellan Kunden och elleverantören. Elleveransavtalet är likalydande för samtliga kunder i Portföljen och är bindande för Kunden avseende både avtalsperiod och villkor. Eneas är inte part i Elleveransavtalet men företräder Kunden gentemot elleverantören i enlighet med Fullmakten.

Eneas kan genomföra samlade förhandlingar om villkoren i Elleveransavtalet för Portföljen. Sådana förhandlingar kan medföra ändring av Elleveransavtalet och/eller flytt av Kunden till ny elleverantör. Väsentliga ändringar i Elleveransavtalets villkor kan som tidigast träda i kraft efter att Kunden skriftligen har underrättats. Flytt till annan elleverantör kan ske med en (1) månads varsel.

Om Kunden önskar byta elleverantör till en annan leverantör som Eneas har gällande avtal med ska Kunden skriftligen meddela Eneas detta. Om ett sådant leverantörsbyte enligt Eneas bedömning kan genomföras utan negativa konsekvenser för Kunden, Portföljen eller andra berörda parter ska Eneas verka för att genomföra bytet. Ett sådant leverantörsbyte påverkar inte giltigheten av detta Avtal, som ska fortsätta att löpa på oförändrade villkor.

Med stöd av Fullmakten, och som del av Avtalets genomförande, ges Eneas tillgång till relevanta uppgifter för kunder som placerats hos elleverantören enligt Elleveransavtalet. Fakturering av Kundens elkostnader sker direkt från elleverantören och är ett mellanhavande mellan elleverantören och Kunden.

2. PRISSÄKRINGSTJÄNSTEN

2.1 Tjänstebeskrivning
Eneas utformar, i enlighet med Fullmakten för Samköp av el, handels- och prissäkringsstrategier baserat på löpande uppdateringar av prisut-vecklingen i grossist- och slutkundsmarknaden, med målsättning att reducera Kundens risk över tid och uppnå acceptabla elkostnader. För att uppnå detta utnyttjas spot- och/eller fastprismarknaden och när det är ändamålsenligt kan Eneas även genomföra transaktioner i andra produkter, såsom exempelvis optioner.

Eneas har en långsiktig förvaltningshorisont, där ett stort samlat volymunderlag möjliggör attraktiva villkor. Handel i marknaden genomförs med referens till aktuella marknadspriser för systempris och prisområden, i kombination med anbudsförfaranden i grossistmarknaden.

Kontrakt ingås av Eneas för Portföljen med leverantörer och motparter som enligt Eneas bedömning erbjuder de bästa villkoren.

Fastställda instruktioner medger inte spekulativ handel för befintliga kunder. Det är Eneas som fattar beslut om genomförande av prissäkringar. Uppbyggnaden av säkringspositioner sker successivt under hela fullmaktsperioden, där den horisont som handel sker för löpande förlängs i enlighet med Fullmaktens varaktighet.

2.2 Förvaltat pris
Med utgångspunkt i genomförda transaktioner fastställer Eneas månadsvis ett ”Förvaltat pris” för Portföljens estimerade förbrukning. Avräkning av genomförd handel, riskpremier, administration, upplupna kostnader samt uppgörelser hänförliga till Portföljen beaktas som tillägg eller avdrag vid fastställandet av Förvaltat pris för respektive månad.

Prissäkringstjänsten levereras under de Elleveransavtal som Eneas har framförhandlat för Kunden. Riskpremien för Prissäkringstjänsten, f.n. 0,0028 €/kWh, avräknas tillsammans med elhandeln som en del av Förvaltat pris.

Beräknad faktisk profilkostnad per mätpunkt specificeras på faktura. Prisområdeskostnader redovisas på separat fakturarad och kan vara prissäkrade. Elcertifikat, inklusive leverantörens påslag, faktureras i enlighet med Elleveransavtalet. Fakturans utformning anpassas till respektive leverantörs uppsättning samt den handel som har genomförts för Portföljen.

Uppgifter om den handel som Kunden deltar i från uppstart framgår av Bilaga C (Placeringsplan).

2.3 Avtalad förbrukning
För genomförande av Prissäkringstjänsten ligger den vid var tid senast kända rapporterade årsförbrukningen för varje mätpunkt till grund (”Rapporterad Årsförbrukning”). Kunden ska meddela Eneas om förändringar i framtida förbrukning som sker till följd av ändrat behov samt om tillkomst eller bortfall av mätpunkter. Om förändringar inte har meddelats av Kunden och bekräftats av Eneas accepteras avvikelse i faktisk årsförbrukning upp till +/- 15 % under Fullmaktsperioden. Eventuella merkostnader till följd av volymavvikelse utöver detta kan faktureras Kunden.

2.4 Begränsningar och förbehåll
Det är en förutsättning för Prissäkringstjänsten att Eneas har en fungerande marknad att handla i. Vid regulatoriska förändringar eller andra marknads-förändringar som väsentligt påverkar förutsättningarna för tjänsten och medför betydande olägenhet för enskilda kunder och/eller Portföljen, kan Eneas göra nödvändiga ändringar i Tjänsteavtalet och i Elleveransavtalet med omedelbar verkan. Kunden är införstådd med att förändringar i marknadsförutsättningarna kan påverka resultatet av Prissäkringstjänsten.

Eneas ansvarar inte för brister i genomförandet av Prissäkringstjänsten (inkl. eventuella prisgarantier) som beror på hinder utanför Eneas kontroll och som Eneas inte skäligen kunnat förutse. Reservation görs även för merkostnader till följd av extrema förhållanden eller händelser på elmarknaden. Bristande överföringskapacitet, varsel om ransonering eller aktivering av effektreserver kan exempelvis dokumenteras via UMM (Urgent Market Messages) på marknadsplatser eller genom information från systemansvariga (Statnett, Svenska Kraftnät, Fingrid och Energinet.dk).

BILAGA D – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SAMKÖP AV EL 3. JUNI 2026

Dessa allmänna villkor reglerar parternas förpliktelser vid leverans av tjänster från Eneas Services AB till Kunden såsom angivet i Tjänsteavtalet. Tjänsteavtalet, Fullmakten, Placeringsplan, Tjänstespecifikation och dessa allmänna villkor benämns gemensamt ”Avtalet”.

1. Avtalsperiod
Avtalet gäller från den dag Avtalet undertecknas (”Signeringsdatum”) och löper i enlighet med den löpande varaktigheten av Fullmakten som har lämnats av Kunden till Eneas, oberoende av Elleveransavtalets löptid.

Undertecknande av Tjänsteavtalet, Fullmakten och övriga avtalsdokument kan ske skriftligen eller elektroniskt (t.ex. via Scrive).

2. Kundens upplysningsplikt
Kunden ska hålla Eneas uppdaterad om all information avseende sin förbrukning och inköp av el som har betydelse för genomförandet av Avtalet. Vid flytt ska Kunden utan dröjsmål meddela nya anläggnings-ID och adresser. Ändring av kundnamn, större avvikelse i förväntad elförbrukning, ändring av antal mätare, kontaktperson eller e-postadress ska också meddelas Eneas.

På begäran ska Kunden tillhandahålla en anläggningsöversikt och/eller kopia av senaste el- och/eller nätfaktura. Sådan information skickas till: kundservice@eneasservices.se. Eneas ansvarar inte för fel eller brister som beror på ofullständig information från Kundens sida.

3. Kundens delaktighet
Eneas har som målsättning att hantera de praktiska åtgärder som krävs för att etablera samt löpande administrera Kundens mätpunkter under Kraftleveransavtalet. I de fall där genomförandet av Uppdraget förutsätter medverkan från Kunden eller tredjepart, ska Kunden utan dröjsmål bistå Eneas i den utsträckning som skäligen krävs för att Uppdraget ska kunna genomföras i enlighet med Avtalet. Detta innefattar bland annat situationer där befintlig elleverantör inte accepterar Fullmakten, motsätter sig att behandla uppsägning av befintliga avtal eller på annat sätt fördröjer eller försvårar genomförandet av Eneas uppdrag. Kunden är i sådana fall skyldig att aktivt medverka för att säkerställa att nödvändiga åtgärder kan vidtas och att Uppdraget kan utföras i enlighet med Avtalet.

4. Arvode
Arvodet baseras på Avtalad Årsförbrukning enligt Tjänsteavtalet. Om Kundens Rapporterade Årsförbrukning överstiger Avtalad Årsförbrukning har Eneas rätt till ett tillägg om 0,75 öre/kWh för överskjutande förbrukning. Om antalet mätpunkter överstiger avtalat antal har Eneas rätt till ett tillägg om 750 kr/mätpunkt/år.

Om inget annat avtalats faktureras Arvodet årligen i förskott. Erlagt arvode krediteras inte om förhållanden på Kundens sida gör att elleverans inte kan genomföras.

5. Uppsägning av Avtalet
Kundens eventuella uppsägning ska ske skriftligen via e-post till kundservice@eneasservices.se. Vid uppsägning löper Avtalet vidare under den period som Eneas, med stöd av Fullmakten, har ingått förpliktelser för Kundens räkning.

Eneas bekräftar uppsägningen via e-post och meddelar från vilket datum Fullmakten löper ut och Kunden inte längre har förpliktelser enligt Avtalet (”Slutdatum”). Kunden ansvarar för att bekräftelse mottas och att leverantörsbyte sker i enlighet med meddelat Slutdatum. Fram till Slutdatum ska Kunden följa de dispositioner och villkor som vid var tid gäller för Portföljen.

Efter Slutdatum ansvarar Kunden själv för att välja ny elleverantör. Om leverantörsbyte inte har genomförts i samband med Slutdatum kommer Kunden administreras i en löpande portfölj för att undvika att Kunden står utan leverantör.

6. Kundens avtalsbrott
Om Kunden väsentligen bryter mot Avtalet, inklusive upprepad betalningsförsummelse, väsentligt bortfall av förbrukning eller byte till annan elleverantör utan erforderligt samtycke/hantering enligt Avtalet, har Eneas rätt att fakturera Arvode för återstående period fram till Slutdatum samt kräva en slutlig avräkningslikvid (”Slutavräkning”) för att avveckla Kundens engagemang i Portföljen. Slutavräkningen beräknas med utgångspunkt i relevanta avvecklingskostnader, kostnader för ombalansering av Portföljen, administrativa kostnader samt marknadsvärdet av Portföljens vid var tid gällande prissäkringar relaterade till Kundens förväntade förbrukning fram till Slutdatum. Slutavräkningen kommer i vart fall att uppgå till minst 8 öre/kWh för Kundens förväntade förbrukning fram till Slutdatum, men kan vara högre beroende på faktiska kostnader och förluster. Detta begränsar inte Eneas rätt att säga upp Avtalet och/eller kräva ersättning för faktisk skada enligt gällande rätt.

7. Miljöprofil
Handel och administration av miljöprodukter ingår som en del av tjänsten enligt Avtalet. Eneas har i sin miljöpolicy fastställt att samtliga leveranser av el ska ha dokumenterad ursprungsgaranti och att dessa ska vara förnybara och/eller CO2-fria. Kostnaden för sådana miljöprodukter ingår som en del av Förvaltat pris. Elleveranser som omfattas av Avtalet ska uppfylla relevanta krav enligt gällande riktlinjer för redovisning av indirekta utsläpp (Scope 2) enligt GHG-protokollet.

8. Nätavgifter
Nätavgifter är ett förhållande mellan Kunden och nätägaren. I den mån elleverantören har avtal om vidarefakturering med nätägaren kan elleverantören fakturera Kunden nätavgiften. Dessa förhållanden ligger utanför Eneas uppdrag.

9. Kreditbedömning
Eneas och vald elleverantör har rätt att genomföra kreditbedömning av potentiella och befintliga kunder. Betalningsdröjsmål eller låg kreditvärdighet kan medföra krav på förskottsbetalning och/eller att elleverantören innehåller prestation.

10. Eneas ansvar med avseende på Samköp av el (Ansvarsbegränsning)
Samköp av el utgör en tjänst där Eneas tillhandahåller förvaltning och administration av Kundens elinköp och tillhörande prissäkringsstrategier. Eneas ansvarar gentemot Kunden endast om Eneas har agerat med grov vårdslöshet. Om inte annat uttryckligen har avtalats har Eneas inget ansvar för Kundens elleveransavtal eller resultatet av Prissäkringstjänsten, inklusive konsekvenser av ingångna prissäkringspositioner eller handel i fastprisavtal. Eneas lämnar inga garantier avseende framtida prisutveckling eller uppnådda kostnadsbesparingar.

Eneas ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, utebliven vinst eller andra ekonomiska förluster. Eneas sammanlagda ansvar enligt Avtalet är, oavsett grund, begränsat till ett belopp motsvarande det Arvode som Eneas har mottagit från Kunden under de tolv (12) senaste månaderna före den skadegörande händelsen.

11. Ändringar av Avtalet
Eneas har rätt att ändra dessa allmänna villkor och Tjänstespecifikationen med minst en (1) månads varsel. Meddelande om ändring ska skickas till den e-postadress som Kunden har angett, med information om när ändringarna träder i kraft. Kunden ansvarar för att Eneas alltid har korrekt e-postadress.

12. Integritetspolicy
Eneas integritetspolicy beskriver hur personuppgifter behandlas och återfinns i Eneas Groups integritetspolicy, https://www.eneas.se/gdpr-integritetspolicy/.

13. Sekretess
Eneas ska iaktta sekretess avseende uppgifter som erhålls från Kunden i samband med Avtalet och som är av affärskänslig natur. Sådan sekretess ska dock inte hindra Eneas från att tillgängliggöra uppgifterna för anställda eller tredjeparter i den utsträckning detta är nödvändigt för att Eneas ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

Kunden och dess representanter ska iaktta sekretess avseende Avtalets utformning, prisstruktur samt förekomsten och innehållet i de elavtal som ingås baserat på Avtalet.

Sekretessförpliktelsen gäller inte för information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utan brott mot denna bestämmelse, eller som en part kan visa att den redan kände till innan informationen mottogs i samband med Avtalet. Sekretessförpliktelsen utgör inte heller hinder mot utlämnande av information i enlighet med lag, förordning eller rättsligt bindande myndighetsbeslut.

14. Överlåtelse av Avtalet
Eneas får inte överlåta Avtalet till tredje part utan Kundens skriftliga samtycke. Sådant samtycke ska inte oskäligt vägras. Oaktat ovanstående har Eneas rätt att utan Kundens samtycke överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller i samband med överlåtelse av hela eller väsentliga delar av Eneas verksamhet.

Kunden får, med Eneas skriftliga samtycke, överlåta Avtalet till annat bolag, förutsatt att avtalets omfattning kvarstår oförändrad, att samtliga förpliktelser enligt Avtalet övertas, att det övertagande bolaget har motsvarande kreditvärdighet samt att Eneas erhåller erforderliga nya undertecknade avtalsdokument. Eneas ska lämna sådant samtycke om det inte föreligger saklig grund att vägra.

15. Tillämplig lag och tvistlösning
Avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av Avtalet och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans. Parterna ska innan talan väcks i domstol söka lösa tvisten i godo genom dialog mellan parterna, inklusive behandling i respektive parts ledning i den utsträckning det är ändamålsenligt.

16. Sanktioner och efterlevnad
Genom ingåendet av Avtalet bekräftar Kunden att (i) varken Kunden, dess styrelseledamöter, ledning eller ägare är föremål för sanktioner, samt att (ii) Kunden kommer att efterleva tillämpliga sanktionsregelverk i sin verksamhet, såsom dessa löpande implementeras av Europeiska unionen, Storbritannien och USA. Kunden är skyldig att utan oskäligt dröjsmål skriftligen meddela Eneas om Kunden, eller någon av de personer som anges ovan, omfattas av eller riskerar att omfattas av sanktioner. Brott mot denna bestämmelse ger Eneas rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden är därvid skyldig att utan oskäligt dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att överföra sina elleveransavtal till annan leverantör.